

0004653-11.2018.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0004653-11.2018.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004653-11.2018.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Réu:

Bruno Henrique Santos Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Bruno Henrique Santos Silva, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 13 de agosto de 2017, por volta das 20h10, na Estrada Velha de Itapevi, altura do numeral 890, nesta cidade e comarca de Barueri, mediante grave ameaça consistente em simulação do porte de arma de fogo, exercida contra a vítima Mozart Moreira Mendes, subtraiu R\$411,60 em dinheiro pertencente à vítima Benfica Barueri Turismo Ltda. Foi juntado aos autos o auto de reconhecimento fotográfico (fl. 10), auto de reconhecimento (fl. 27).

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2019 (fl. 63).

O(A) ré(u) foi citado(a) e apresentou a defesa preliminar (fls. 86/87). Ela foi rejeitada e foram determinadas providências para realização da instrução por videoconferência, depois foi designada audiência (fls. 88 e 101).

Durante a instrução uma testemunha foi ouvida e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais em audiência (fls. 123/124).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) Bruno Henrique Santos Silva foi denunciado(a) pela Promotoria de Justiça por roubo simples na forma consumada porque em 13 de agosto de 2017, por volta das 20h10, na Estrada Velha de Itapevi, altura do numeral 890, nesta cidade e comarca de Barueri, mediante grave ameaça consistente em simulação do porte de arma de fogo, exercida contra a vítima Mozart Moreira Mendes, subtraiu R\$ 411,60 em

dinheiro pertencente à vítima Benfica Barueri Turismo Ltda.

De acordo com a denúncia, o réu entrou no ônibus da empresa vítima, linha 245, Vale do Sol via Solaia, sentou-se na parte dianteira e depois de todos os passageiros desembarcarem, na altura do supermercado Japão, o réu se aproximou da vítima Mozart, anunciou o roubo e subtraiu o dinheiro do caixa, em seguida fez sinal de parada ao motorista e fugiu.

A existência e autoria do crime foram comprovadas pelas provas coligidas nas duas fases da persecução.

Com efeito, em solo policial a vítima Mozart declarou que trabalhava como cobrador de ônibus; na noite do fato, o réu embarcou numa das paradas do veículo. Pouco adiante todos os outros passageiros desceram, menos ele. O réu então se aproximou do depoente, fazendo menção de estar armado e anunciou o assalto. Entregou o dinheiro do caixa e o réu ainda colocou a mão dentro do bolso do depoente para pegar também o dinheiro pessoal dele, mas nada havia no bolso. O réu então determinou que o depoente solicitasse a parada no próximo ponto e assim foi feito, o réu então fugiu.

A propósito, observo que além do reconhecimento fotográfico, que, segundo consta, foi feito entre várias fotografias (fl. 10), o réu também foi reconhecido em pessoa pela vítima, quando apresentado a ela entre outros dois indivíduos (fls. 25/27).

Como o procedimento descrito no artigo 226 do CPP foi observado, não há nada de concreto contra a credibilidade dessas provas.

Na fase policial e em juízo as testemunhas Wilson e Janderson – apenas o segundo em juízo –, subscritores do relatório de fls. 5/7 declararam que são policiais civis e na época do fato atuaram na investigação de vários roubos praticados contra a empresa Benfica, mediante ameaça aos cobradores de ônibus. As características do autor, descritas pelas vítimas, era sempre semelhantes. Pouco depois do crime tratado nestes autos o réu foi preso em flagrante por um outro roubo, praticado sob o mesmo modus operandi, então submeteram-no ao reconhecimento das vítimas e no caso o resultado foi positivo.

Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática do crime de roubo por parte do(a) ré(u). Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 157 do Código Penal tem pena-base de 4 a 10 anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu ostenta mau antecedente, pois foi condenado no curso deste processo, sentença proferida nos autos 0004447-94.2018, passada em julgado em 24/08/2020, por fato ocorrido em 07/03/2017 (fl. 122), antes do evento sub judice.

A lei não define o que são maus antecedentes. Nada impede, portanto, que sejam definidos os maus antecedentes como os atos criminosos que constam da folha de antecedentes do réu, que tenham sido praticados em data anterior à sentença. O princípio do "in dubio pro reo" é pertinente à possibilidade ou impossibilidade de apenar o réu, não à fixação da pena adequada em caso de condenação.

Nem se diga que não pode ser considerada uma circunstância judicial posterior à data da prática criminosa, porque o próprio artigo 59 do Código Penal permite isso ao mencionar as consequências do crime. Também não deve ser aceita a tese de que o parâmetro para a aplicação das circunstâncias judiciais do referido diploma legal é sempre a data do crime, e daí os antecedentes somente poderiam ser anteriores ao delito. Isto porque não há base legal para tal entendimento, e, ademais, nada impediria que fosse considerada a conduta social do réu após a ocorrência do crime, ou que a sua personalidade fosse aferida por fatos posteriores a este. Assim, nada impede também que os antecedentes criminais sejam posteriores à data do delito, desde que anteriores à data da sentença.

Na espécie, interpretação contrária levaria à impossibilidade de consideração do crime que levou o réu a ser condenado definitivamente no curso deste feito, em cuja sentença, por sinal, também não foi considerado o presente delito, justamente pelo fato de o processo ainda estar em curso. Isto significa que haveria a prática de mais de um crime sem aumento de pena em qualquer das sentenças, o que é injustificável, pois se deixa de punir o agente criminoso de maneira proporcional à ofensa, que, no caso, deveria considerar a reiteração. Deve prevalecer, destarte,

essa interpretação teleológica.

Tanto é assim que, em acórdão relatado pelo E. Desembargador Fernando Torres Garcia, em sede de Apelação Criminal interposta contra sentença por mim proferida, sob n. 0001600-35.2009.8.26.0586, tratou da seguinte forma a impugnação apresentada pela defesa acerca do tema: "Não se trata, ao contrário do que sugerido pela combativa defesa, de mero processo em andamento, pois o fato lá noticiado foi praticado em data anterior ao crime destes autos e com trânsito em julgado para as partes em data posterior, o que corretamente configurou os maus antecedentes". Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do julgado abaixo:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. CRITÉRIO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. A valoração da condenação anterior com trânsito em julgado posterior pode caracterizar circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, segundo a qual "restam configurados os maus antecedentes sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise" (REsp 1465666/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014).

(...)"

(STJ - 5ª T., HC 359759/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/09/2016)

Em razão dos maus antecedentes, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 18/02/2015, nos autos 0017424-60.2014, que tramitaram perante a 1ª Vara Criminal local (fl. 119). Concorre a atenuante da confissão judicial espontânea. A reincidência é preponderante, a teor do artigo 67 do Código Penal, mas no caso a confissão tem sua relevância no conjunto probatório, pois a única prova contra o réu é o reconhecimento, não houve apreensão de produto do crime ou outro elemento que o ligue ao fato. Em razão do exposto, exaspero a pena em 1/6, em vez de fazê-lo em 1/3, como procederia por analogia ao artigo 110 do Código Penal.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento ou de diminuição de pena, de tal sorte que a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 5 anos e 3 meses de reclusão.

Em razão da reincidência e mau antecedente do réu, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado. Em razão das mesmas circunstâncias e da reincidência do réu, ele não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade. Quanto ao valor dela, ele deve ser fixado de acordo com a condição financeira do réu. Como no caso em tela o único dado decorre da alegação dele em interrogatório, de que está preso e não tem renda, mantenho o valor da multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) BRUNO HENRIQUE SANTOS SILVA como incurso(a) no artigo 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu não está preso por este processo e não existe motivo, neste momento, para que seja decretada a sua prisão provisória. Sendo assim, ele poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral sobre a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA